القواعد الفقهية الكبرى

جمعه
علي بن عبدالله الشهري

الطبعة الأولى
١٤٤٤ هـ / ٢٠٢٣م

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدّمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد..

فهذه كلمات يسيرة في علم القواعد الفقهية تتلخص في بيان المراد منها وميزاتها،والفرق بينها وبين أصول الفقه، وذكر القواعد الكلية الكبرى وأدلتها[1].

(١) باختصار من مقدمة توضيح الأحكام. للشيخ عبدالله البسام رحمه الله.

معنى القواعد الفقهية

لغة:

أساس البناء.

اصطلاحاً:

حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه.

ميزاتها:

تمتاز القواعد الفقهية بمزيد من الإيجاز في صياغتها على عموم معناها، فتعتبر من جوامع الكلم.

قال القـرافي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: القواعد الكليـة الفقهية جليلـة القـدر مشـتملة علـى أسـرار الشـرع وحِكمـه، فهي مهمـة في الفقه، عظيمـة النفع، وبقـدر الإحاطة بها يعظم قـدر الفقيه، وتتضح لـه مناهج الفتـوى، فمن ضبط الفقـه بقواعده اسـتغنى عن حفظ أكثـر الجزئيات لا ندراجها في سلك الكليات.

❋❋❋

أنواع القواعد الفقهية ومراتبها

القواعد الفقهية ليست على درجة واحدة من العموم والشمول، فهناك القواعد الكبرى، وهي قواعد خمس يندرج تحت كل واحدة منها عدد من القواعد الفقهية، فهي أشمل وأعمّ مما سواها بكثرة ما يندرج تحتها من الفروع والمسائل الفقهية من مختلف أبواب الفقه.

وهذه القواعد الخمس الكبرى هي :

١. الأمور بمقاصدها.

٢. اليقين لا يزول بالشك.

٣. الضرر يُزال.

٤. المشقة تجلب التيسير.

٥. العادة محكَّمة.



الفرق بين أصول الفقه وبين القواعد الفقهية

۞ موضوع علم أصول الفقه :

الأدلـة الإجمالية والأحـكام الكلية وكيفية استنباط الحكم من الدليل الإجمالي.

۞ وموضوع علم القواعد الفقهية :

هو ما تشـابه من المسائل والأحكام الفقهية وما يربط كل مجموعة متشـابهة منها من قياس أو ضابط فقهي هو القاعدة.

۞ أما أصول الفقه :

فيبنـى عليـه اسـتنباط الفـروع الفقهيـة من أدلتها.

القواعد الخمس الكبرى

القاعدة الأولى : الأمور بمقاصدها

دليلها :

قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى». أخرجه البخاري.

معنى القاعدة لغة :

الأمور جمع أمر، وهو الحال.

والمقاصد :

جمع مقصد ومعناه: الإرادة والعزم.

المعنى:

أن أعمال المكلف وتصرفاته تختلف نتائجها باختلاف مقصود الشخص وغايته، فمتى التقط لقطة يقصد أخذها لنفسه كان غاصباً، ومن التقطها لحفظها وتعريفها وردّها لصاحبها متى ظهر كان أميناً، وكما أن الفعل يتكيّف حكمه في أحكام الدنيا بناءً على قصد فاعله، فكذلك يترتب عليه من جزآء الآخرة بالثواب والعقاب حسب قصده.

وهذه القاعدة على وجازتها ذات معنى عام يشمل كل مايصدر عن الإنسان من قول أو فعل.

۞ ويتفرع منها قواعد ومن ذلك :

❊ «لا ثواب إلا بنية».

❊ «النية شرط لصحة الأعمال».

❊ «العبرة في العقـود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني».

❊❊❊

القاعدة الثانية : لا ضرر ولا ضرار

هي نصّ من حديث أخرجه الحاكم والبيهقي والدار قطني من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وهو حديث حسن له طرق يقوي بعضها بعضا.

معنى القاعدة:

الضرر إلحاق مفسدة بالغير، وأما الإضرار فالمجازاة بالمقابلة، وحُرّم الضرر لأنه تعد، وحرم الإضرار لأنه مفسدة بلا مصلحة.

هذه القاعدة ركن من أركان الشريعة لها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وهي أساس

لمنع الفعـل الضار، كما أنها أصل لمبدأ جلب المصالح ودرء المفاسـد، وهي عمدة الفقهاء في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث.

وعلى هذه القاعدة يبنى كثير من أبواب الفقه، كالـردّ بالعيـب، والحَجْـر بأنواعه، والشـفعة والحـدود والقصـاص والكفـارات، وضمان المتلفات ودفـع الصائل وقتال البغاة، إلى غير ذلك مما في حِكمة شرعيته دفع للضرر.

۞ ويتفرع منها قواعد ومن ذلك:

- «الضرر يُدفع قدر الإمكان».
- «تُدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما».
- «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح».

القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك

۞ من أدلة هذه القاعدة:

قول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡـًٔا﴾ [سورة يونس: آية ٣٦].

وحديث «شُكِيَ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّه يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ، قالَ: لا يَنْصَرِفُ حتَّى يَسْمع صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا». رواه مسلم.

۞ أما الدليل العقلي:

فإن اليقين أقوى من الشك، فلا ينهدم اليقين بالشك.

۞ معنى القاعدة اللغوي:

اليقين: طمأنينة القلب على حقيقة الشيء.

والشك: مطلق التردد.

۞ واصطلاح الأصوليين:

هو استواء طرفي الشيء بلا ترجح أحدهما على الآخر.

۞ رُتب المدركات:

١. **اليقين:** هو جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل.

٢. **الظن:** هو تجويز أحد الأمرين أحدهما أقوى من الآخر.

٣. **الشك:** هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.

٤. **الوهـم:** هو تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر .

۞ معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي:

أن الأمـر المتيقـن ثبوتـه لا يرتفـع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله لمجرد الشـك، كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين.

۞ مكانة القاعدة:

هـذه القاعدة تدخـل في جميع أبـواب الفقه

قالوا: إن المسـائل المخرجـة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر .

۞ ويتفرع منها قواعد ومن ذلك :

❊ «الأصل بقاء ما كان على ما كان».

❊ «الأصل في الأشياء الطهارة».

❊ «الأصل براءة الذمة».

❊❊❊

القاعدة الرابعة: المشقَّة تجلب التيسير

۞ المعنى اللغوي:

المشقة: الجهد والتعب والعناء.

التيسير: السهولة والليونة.

۞ المعنى الاصطلاحي:

أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف فإن الشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عُسرٍ أو حرج.

۞ دليل القاعدة:

أدلتها كثيرة جداً من الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [سورة البقرة: آية ٢٨٦].

وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾ [سورة البقرة: آية ١٨٥].

وقال عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «بُعِثْتُ بالحنيفيَّة السمحة».
أخرجه أحمد.

وقال عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «فإنَّما بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ ولَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ» رواه البخاري.

ويتفرع منها قواعد ومن ذلك :

- «الضرورات تبيح المحظورات».
- «إذا ضاق الأمر اتسع».
- «لا واجب مع العجز».

❋❋❋

القاعدة الخامسة : العادة مُحَكَّمة

المعنى الاصطلاحي :

إن للعـادة في نظر الشـرع حاكمية تخضع لها أحـكام التصرفات، فتثبت تلـك الأحكام على وِفْـق ما تقضي به العـادة أو العُرْف إذا لم يكن هنـاك نـصّ شـرعي مخالـف لتلك العـادة أو العرف، فالعادة والعرف لفظان بمعنى واحد من حيث ما يدل عليهمـا لفظهما ويصدقان عليه، حتى تكون العادة والعرف حجة وحكمـاً.

يعتبر العرف والعادة حجة عند عدم مخالفته لنص شرعي.

إذا وافـق العـرف والعـادة الدليل الشـرعي:

وجبت مراعاته وتطبيقه.

وإذا خالـف العـرف الدليل الشـرعي من كل وجـه: وجـب ردّ العرف والعادة، فـلا يُعتبران حكمـاً لإثبات حكم شرعي إلا إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته.

وأما إذا كانت مخالفة العرف للدليل الشرعي في بعض أفراده أو كان الدليل الشـرعي قياسـاً:

فإن العرف العام يعتبر مخصّصـاً للنص ويترك القياس من أجله.

۞ ضابط عام:

كل ما ورد به الشـرع مطلقـًا ولا ضابط له في الشـرع ولا في اللغة، فإنه يُرجَـع فيه إلى العرف مثـل: الحِرْز في السـرقة، فهو مايعتـبر حدّه في العرف حيث لا تحديد له في الشرع ولا في اللغة، ويختلف بين مال ومال وبين حال وحال.

۞ ويتفرع منها قواعد ومن ذلك :

❊ «المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا».

❊ «التعيين بالعرف كالتعيين بالنص».

اللهم ارزقنا الفقه في الدين

تم بحمد الله

الفهرس

- المقدمة ٢
- معنى القواعد الفقهية ٣
- أنواع القواعد الفقهية ومراتبها ٥
- الفرق بين أصول الفقه وبين القواعد الفقهية ٧
- القواعد الخمس الكبرى ٨
- القاعدة الأولى : الأمور بمقاصدها ٨
- القاعدة الثانية : لا ضرر ولا ضرار ١١
- القاعدة الثالثة : اليقين لا يزول بالشك ١٣
- القاعدة الرابعة : المشقَّة تجلب التيسير ١٧
- القاعدة الخامسة : العادة مُحَكَّمة ١٩